

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 987/2532

นางสาวเมตตา สวัสดิ์รัตน์

โจทก์

นางสุณี จิระสิทธิกุล

จำเลย

นางสาวเมตตา สวัสดิ์รัตน์ โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2)

ความว่า คดีนี้อยู่ระหว่างการยื่นฎีกาของจำเลย เนื่องจากจำเลยยินยอมชำระ
เงินตามเช็คบางส่วนแก่โจทก์ โจทก์พอใจและไม่ติดใจจะดำเนินคดีต่อไป จึงขอถอน
ฟ้องจำเลย ไปรุดถอนฎีกา

หมายเหตุ จำเลยแถลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน (อันดับ 61)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก
การใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่า คดีโจทก์มีมูลให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ให้เรียงกระทงลงโทษทุกกระทงเป็นกระทง
ความผิด จำคุกกระทงละ 6 เดือนรวม 2 กระทง จำคุก 1 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ โดยอ้างว่าคดีต้องห้ามฎีกาปัญหาข้อเท็จจริง
ส่วนปัญหาข้อกฎหมายนั้นไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแต่ศาลชั้นต้น (อันดับ 54)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 59)

ศาลฎีกาสั่งคำร้องและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่อนัดคู่ความฟังแล้ว(อันดับ 63)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ โดยทนายโจทก์ซึ่งมีอำนาจถอนฟ้องลงชื่อในคำร้อง (อันดับ 61)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวโจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องซึ่งจำเลยไม่ค้าน อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจำหน่ายคดีจากสารบบความ

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวโจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องซึ่งจำเลยไม่ค้าน อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจำหน่ายคดีจากสารบบความ

(เคียง บุญเพิ่ม-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ